

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4717/2539

พันตำรวจโท อภิเชษฐ์ จรณี กับพวก
บริษัท ช.ศ รี ก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 มาตรา ข้อ 30

จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดสรรที่ดิน ได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทไว้เพื่อจัดทำเป็นสวนหย่อมสำหรับเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่อาศัยอยู่ในที่จัดสรร ถึงแม้ผู้จัดสรรยังไม่ได้จัดทำสวนหย่อม แต่การที่โฆษณาว่าจะจัดให้มีสวนหย่อม และได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทไว้เป็นส่วนสัดส่วนแน่นอนเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็ถือได้ว่าการทำสวนหย่อมได้จัดให้มีขึ้นแล้ว และสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24พฤศจิกายน 2515 ข้อ 30 เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สวนหย่อมย่อมเป็นสาธารณูปโภคตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจึงตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรที่โจทก์ซื้อ มา แม้จำเลยที่ 2 จะซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทนก็ไม่ทำให้การจำยอมนั้นสิ้นไป จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสิบสามเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและเป็นเจ้าของที่ดินตามความหมายในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และได้ร่วมกับบริษัทสหเกรียงธานี จำกัดจัดสรรที่ดินแบ่งเป็นแปลงย่อยตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปและปลูกบ้านเพื่อจำหน่าย

ใช้ชื่อว่าหมู่บ้านพรสวรรค์ การจัดสรรที่ดินของจำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด จึงอยู่ในบังคับของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ในการโฆษณาขายบ้านและที่ดินจัดสรรดังกล่าวจำเลยที่ 1 ให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในที่ดินเนื้อที่ 56.7 ตารางวา โดยได้แบ่งแยกที่ดินเป็นโฉนดเลขที่ 152791 ที่ดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสิบสาม ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ข้อ 30 จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่จัดสร้างสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นตามคำมั่น แต่กลับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่บุคคลอื่น และมีการโอนขายให้แก่จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินดังกล่าวจัดสรรไว้สำหรับเป็นสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น การโอนที่ดินให้จำเลยที่ 2 จึงเป็นการฉ้อฉล จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงภาระจำยอมในที่ดิน แต่จำเลยที่ 2 ได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตปลูกสร้างอาคารเลขที่ 92/46 ลงในที่ดินและใช้อาคารดังกล่าวเป็นโรงงานผสมน้ำยาเคมีส่งกลิ่นเหม็น เป็นอันตรายต่อโจทก์ทั้งสิบสามซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียง และยังใช้ทางเข้าออกภายในหมู่บ้านเป็นที่ขนถ่ายสิ่งของกีดขวางการใช้ทางร่วมกันของโจทก์ทั้งสิบสามเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสิบสามขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนอาคารเลขที่ 92/46 ซอยนวนน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ทั้งสิบสามมีสิทธิรื้อถอนเองโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยทั้งสองจัดสร้างสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นในที่ดินโฉนดที่ 152791 ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ทั้งสิบสามเป็นผู้จัดสร้างเองโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนการจำยอมที่ดินโฉนดที่ 152791 ให้แก่โจทก์ทั้งสิบสาม หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ที่ดินซึ่งโจทก์ทั้งสิบสามและจำเลยที่ 2 ซื้อมาไม่ใช่ที่
จัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 จึงนำ
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนอาคารเลขที่ 92/46 ซอยนวนน้อย
ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แล้วให้จำเลยที่ 1 จัด
สร้างสวนหย่อมในที่ดินโฉนดที่ 152791 ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์ทั้งสิบสามเป็นผู้จัดสร้างเอง
โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนการจำยอมใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 152791 ให้แก่โจทก์ทั้งสิบสาม หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ
พิพากษานี้แทนการแสดงเจตนา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติฟังได้ตามที่คู่ความรับและไม่ได้เถียง
กันว่า เมื่อประมาณปี 2521 ถึงปี 2522 จำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด
ร่วมกันจัดสรรที่ดินประมาณ 20 แปลง พร้อมปลูกสร้างบ้านในที่ดินดังกล่าวเพื่อขาย
ใช้ชื่อว่า หมู่บ้านพรสวรรค์ อยู่ที่ซอยนวนน้อย ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้จัดสรรได้โฆษณาขายและแบ่งแยกที่ดินภายใน
หมู่บ้านไว้แปลงหนึ่งต่างหากคือที่ดินโฉนดเลขที่ 152791 เนื้อที่ 56.3 ตารางวา ตาม
แผนที่สังเขปคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แบบแปลน แผ่นโฆษณา และสำเนา
โฉนดที่ดิน เอกสารหมาย จ.3 ถึง จ.7 โจทก์ทั้งสิบสามซื้อที่ดินพร้อมบ้านของหมู่บ้าน

ดังกล่าว ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 11 ถึง 20 จำเลยที่ 2 ซื่อที่ดิน
พร้อมบ้านของหมู่บ้านเดียวกันด้วย ต่อมาเมื่อประมาณปี 2529 จำเลยที่ 2 ปลุกสร้าง
อาคารลงในที่ดินแปลงที่แบ่งแยกไว้ดังกล่าวคือที่ดินพิพาทเต็มเนื้อที่คดีมีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด ผู้
จัดสรรหมู่บ้านพรสวรรค์ ได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทไว้เพื่อทำเป็นสวนหย่อมสำหรับเป็น
ที่พักผ่อนของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวหรือไม่ปัญหานี้ถึงแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มี
เอกสารเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่า จำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด
ได้แบ่งแยกที่ดินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงก็ได้ความจากคำเบิก
ความของโจทก์ที่ 3 โจทก์ที่ 6 และโจทก์ที่ 8 ว่า เหตุที่ตกลงซื้อที่ดิน พร้อมบ้าน
จัดสรรของหมู่บ้านพรสวรรค์เพราะผู้จัดสรรได้โฆษณาว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีทางเข้า
ออกสองทางคือทางซอยนวนน้อยและซอยยาวราช อีกทั้งจะจัดให้มีสวนหย่อม
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านด้วยเห็นว่า การจัดสรรที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายหรือที่นิยม
เรียกกันว่าหมู่บ้านจัดสรร เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ผู้จัดสรรทั่ว ๆ ไป มัก
โฆษณาถึงคุณภาพความสวยงามและสาธารณูปโภครวมถึงความสะดวกในการ
เดินทางเข้าออกหมู่บ้านของตน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อที่ดินพร้อมบ้านตาม
โครงการที่ตนจัดสรรโจทก์ที่ 3 ที่ 6 และที่ 8 เป็นผู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรของ
หมู่บ้านพรสวรรค์จึงย่อมที่จะทราบถึงการโฆษณาเกี่ยวกับหมู่บ้านดังกล่าวเป็นอย่างดี
ติดตามแผนที่สังเขปและรูปแผนที่ด้านหน้าโฉนดที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข 3 และ
จ.7 ปรากฏว่าที่ดินพิพาทตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าริมทางเข้าหมู่บ้านติดกับซอยนวน
น้อย เป็นที่ดินที่มีลักษณะเป็นผืนยาวโดยด้านซึ่งติดทางเข้าหมู่บ้านกว้างมากแต่ส่วน
ลึกมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำเลที่ตั้งและลักษณะของที่ดินดังกล่าวจึงไม่เหมาะแก่
การปลุกสร้างบ้านอยู่อาศัย ภายหลังจากผู้จัดสรรหมู่บ้านพรสวรรค์ขายที่ดินพร้อม
บ้านหมดแล้วที่ดินพิพาทได้ถูกปล่อยทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เลยเป็นเวลา
นานประมาณ 9 ปี ซึ่งถ้าหากผู้จัดสรรประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินพิพาทเพื่อปลุกสร้าง

อาคารแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะปล่อยทิ้งไว้ในลักษณะเช่นนั้น อีกทั้งตามแบบ
แปลนปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านพรสวรรค์ เอกสารหมาย
จ.6และ จ.9 ก็ไม่ได้ระบุว่าจะมีการปลูกสร้างอาคาร ทำท่อระบายน้ำเดินสายไฟฟ้า
และวางท่อประปาในบริเวณที่ดินพิพาท แสดงว่าผู้จัดสรรไม่ได้แบ่งแยกที่ดินแปลงนี้
ไว้เพื่อปลูกสร้างอาคารขายอันเป็นการสอดคล้องกับคำเบิกความของโจทก์ที่ 3 ที่ 6
และที่ 8 ว่าจำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด ได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทไว้เพื่อ
จัดทำเป็นสวนหย่อม คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวจึงมีเหตุผลและน้ำหนักน่า
เชื่อถือ ส่วนฝ่ายจำเลยคงได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ลอย ๆ โดยไม่มี
พยานหลักฐานอื่นสนับสนุนว่า จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตในราคา
300,000 บาท แล้วปลูกสร้างอาคารสองชั้นเลขที่ 92/46 ลงในที่ดินดังกล่าวตามแบบ
แปลนซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก่อนซื้อที่ดินพิพาท จำเลยที่ 2 เคยซื้อ
ที่ดินพร้อมบ้านของหมู่บ้านพรสวรรค์ ขณะทำสัญญาซื้อขายไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการ
ทำสวนสาธารณะในที่ดินพิพาท แต่จะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการทำสวนหย่อมใน
ที่ดินดังกล่าวหรือไม่ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เบิกความถึงนอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังได้เบิก
ความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ทั้งสิบสามยอมรับว่า ที่ดินพิพาทมีลักษณะดิน
และยาวแตกต่างจากที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างบ้านหลังอื่น จึงเจือสมกับข้อนำสืบของโจทก์
ทั้งสิบสามดังกล่าวข้างต้นดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสิบสามจึงมีน้ำหนักดีกว่า
พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียง
ธานี จำกัด ได้แบ่งแยกที่ดินพิพาทไว้เพื่อจัดทำเป็นสวนหย่อมสำหรับเป็นที่พักผ่อน
ของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพรสวรรค์

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า ที่ดินพิพาทตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรของโจทก์ทั้งสิบสามตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 30 หรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า สวนสาธารณะ
หรือสนามเด็กเล่นซึ่งผู้จัดสรรได้จัดให้มีขึ้น จะตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่

ที่ดินที่จัดสรรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวก็ต่อเมื่อจัดสรรเสร็จและใช้ได้
แล้ว แต่คดีนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการจัดสร้างสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นจึงไม่มี
ที่ดินส่วนใดตกอยู่ในการจำยอม สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นมีสภาพแตกต่างกับ
สวนหย่อม ที่โจทก์ทั้งสิบสามอ้างว่าผู้จัดสรรจะจัดให้มีสวนหย่อม จึงไม่เข้าหลัก
เกณฑ์ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า"สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตาม
แผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนนสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่นให้ถือว่า
ตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดิน
หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่
ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการ
จำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้"ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังวินิจฉัยไว้แล้ว
ว่า จำเลยที่ 1 และบริษัทสหเกรียงธานี จำกัด ผู้จัดสรรที่ดิน ได้แบ่งแยกที่ดินพิพาท
ไว้เพื่อจัดทำเป็นสวนหย่อมสำหรับเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพรสวรรค์
ถึงแม้จะได้ความว่าผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้จัดทำสวนหย่อมในที่ดินพิพาท สภาพของ
สวนหย่อมแตกต่างกับสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น และจำเลยที่ 2 ชื่อที่ดินพิพาท
มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนดังที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างมาในฎีกาก็ตาม แต่การที่ผู้
จัดสรรที่ดินแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่าจะจัดให้มีสวนหย่อม และได้แบ่งแยกที่ดิน
พิพาทไว้เป็นส่วนชัดเจนนอนเพื่อดำเนินการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าการทำสวนหย่อมได้
จัดให้มีขึ้นแล้ว สาธารณูปโภค สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นดังที่ระบุไว้ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 30 เป็นเพียง
ตัวอย่างเท่านั้นสาธารณูปโภคอย่างอื่น เช่น สวนหย่อมที่ผู้อาศัยอยู่ในที่ดินจัดสรรใช้
เป็นที่พักผ่อนร่วมกัน ย่อมเป็นสาธารณูปโภคตามบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกล่าวด้วย กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรร
ที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ลงวัน

ที่ 24 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 30 แล้ว ฉะนั้นที่ดินพิพาทจึงตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรของโจทก์ทั้งสิบสามโดยผลแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว แม้จำเลยที่ 2 จะซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ไม่ทำให้การจำยอมนั้นสิ้นไป จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิดีกว่าโจทก์ทั้งสิบสามที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้โจทก์ทั้งสิบสามเป็นฝ่ายชนะคดีนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>